

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Exposição de Motivos e Mensagem

1. Exposição de Motivos (EM)

1.1 Definição e Finalidade

Segundo o MRPR:

Exposição de motivos (EM) é o expediente dirigido ao Presidente da República ou ao Vice-Presidente para:

- a) propor alguma medida;*
- b) submeter projeto de ato normativo à sua consideração; ou*
- c) informá-lo de determinado assunto.*

A exposição de motivos é dirigida ao Presidente da República por um Ministro de Estado.

*Nos casos em que o assunto tratado envolva mais de um ministério, a exposição de motivos será assinada por todos os ministros envolvidos, sendo, por essa razão, chamada de **interministerial**. Independentemente de ser uma EM com apenas um autor ou uma EM interministerial, a sequência numérica das exposições de motivos é única. A numeração começa e termina dentro de um mesmo ano civil.*

Percebam que a **EM** possui três funções básicas e envolvem sempre o mesmos atores: Remetente (Ministro ou Ministros de Estado) e Destinatário (Presidente ou, caso esteja substituindo o Presidente, o Vice-Presidente).

1.2 Forma e Estrutura

Quanto à estrutura o MRPR diz:

As exposições de motivos devem, obrigatoriamente:

- a) apontar, na **introdução**: o problema que demanda a adoção da medida ou do ato normativo proposto; ou informar ao Presidente da República algum assunto;*
- b) indicar, no **desenvolvimento**: a razão de aquela medida ou de aquele ato normativo ser o ideal para se solucionar o problema e as eventuais alternativas existentes para equacioná-lo; ou fornecer mais detalhes sobre o assunto informado, quando for esse o caso; e*
- c) na **conclusão**: novamente, propor a medida a ser tomada ou o ato normativo a ser editado para solucionar o problema; ou apresentar as considerações finais no caso de EMs apenas informativas.*

Vamos esquematizar o descrito acima:

Tipo de EM	Partes		
	Introdução	Desenvolvimento	Conclusão
1. propor de alguma medida	o problema que demanda a adoção da medida ou do ato normativo proposto	a razão de aquela medida ou de aquele ato normativo ser o ideal para se	novamente, propor a medida a ser tomada ou o ato normativo a ser editado para solucionar o problema
2. submeter de projeto de ato normativo		solucionar o problema e as eventuais alternativas existentes para equacioná-lo	

3. Informativa	informar ao Presidente da República algum assunto	fornecer mais detalhes sobre o assunto informado, quando for esse o caso	apresentar as considerações finais
----------------	---	--	------------------------------------

Adicionalmente, a **exposição de motivos que submete projeto de ato normativo** segue o prescrito no Decreto nº 12.002/2024. Desta forma, deve possuir o seguinte:

Documentos que acompanham a exposição de motivos

Art. 56. Serão encaminhados com a exposição de motivos, além de outros documentos necessários à sua análise ou exigidos pelo Congresso Nacional:

I - a proposta de ato normativo;

II - o parecer de mérito;

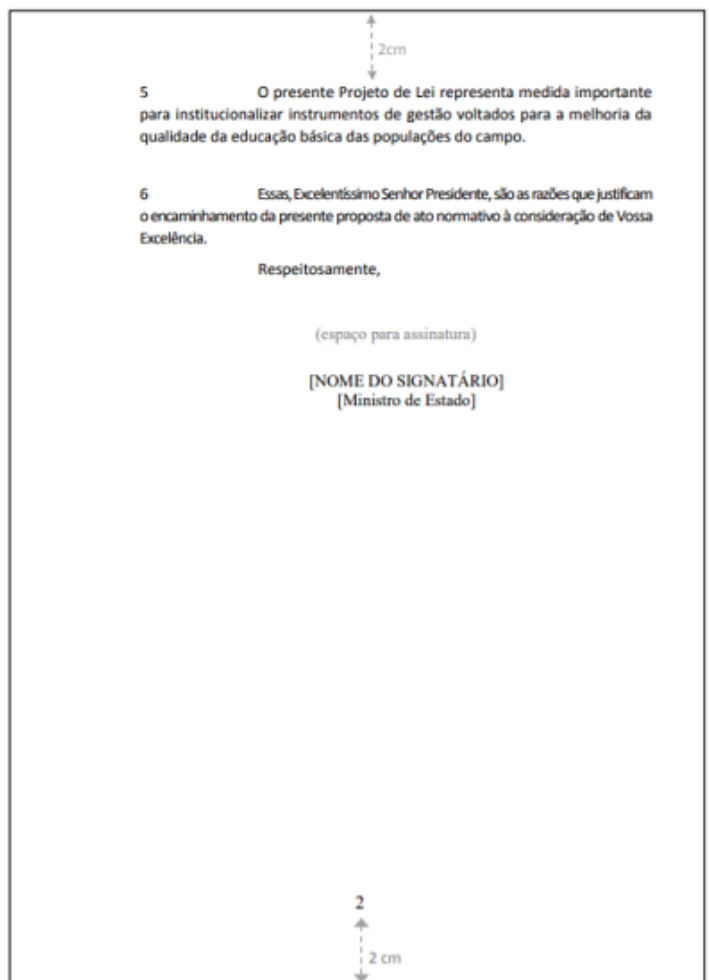
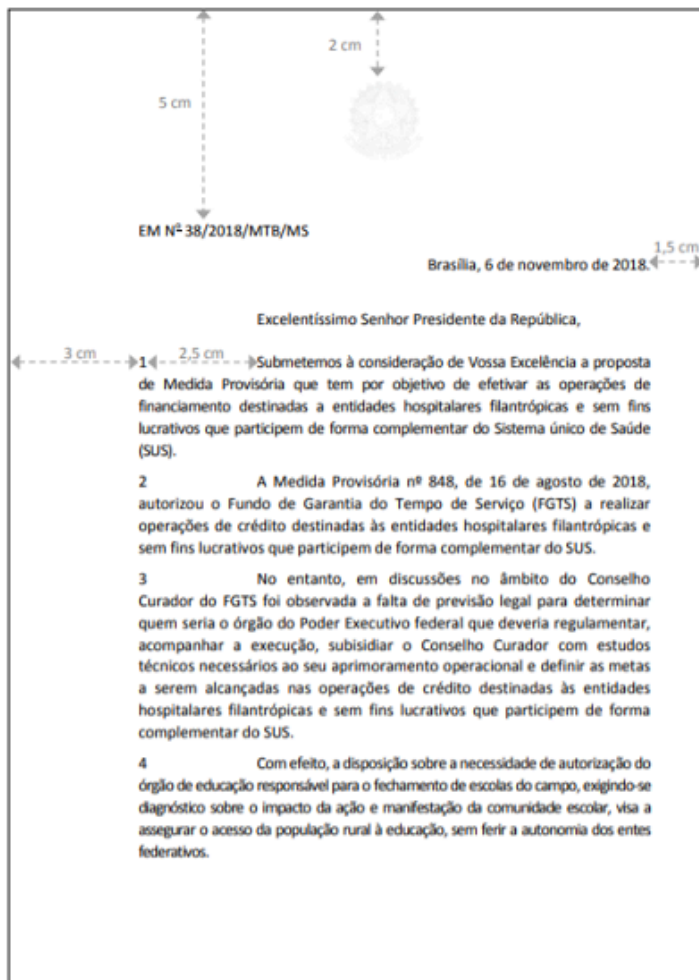
III - o parecer jurídico; e

IV - as manifestações e os pareceres aos quais os documentos de que tratam os incisos II e III façam remissão.

O MRPR diz que o atendimento dos requisitos, nas exposições de motivos que proponham a edição de ato normativo, tem como propósito:

- *permitir a adequada reflexão sobre o problema que se busca resolver;*
- *ensejar avaliação das diversas causas do problema e dos efeitos que podem ter a adoção da medida ou a edição do ato, em consonância com as questões que devem ser analisadas na elaboração de proposições normativas no âmbito do Poder Executivo;*
- *conferir transparência aos atos propostos;*
- *resumir os principais aspectos da proposta; e*
- *evitar a devolução a proposta de ato normativo para complementação ou reformulação da proposta.*

Interessante notar que o MRPR **não** definiu as partes da EM e **nem** a formatação, como fez com o Padrão Ofício, mas apenas citou como o texto é estruturado e alguns documentos que a acompanham em determinados casos. A única fonte de informação, para se saber quais as partes e como é feita a formatação, é o exemplo que consta no MRPR. Vamos colocá-lo aqui e tecer os devidos comentários.



Percebam que lembra bastante o Padrão Ofício. Inclusive, na antiga versão do MRPR, era dito que a EM seguia o Padrão Ofício.

Quanto às partes temos o seguinte:

- Brasão, timbre em relevo branco (não se coloca informações do órgão expedidor);
- Identificação do Expediente: EM Nº 38/2018/MTB/MS;
- Local e Data;
- Vocativo;
- Texto (parágrafos: só são numerados se houver três ou mais parágrafos);
- Fecho; e
- Identificação do Signatário.
- Numeração das Páginas: só numera a partir da segunda.



Tome nota!

PECULIARIDADES:

- Não há endereçamento;

- Não há assunto;
- O vocativo será **sempre** "Excelentíssimo Senhor Presidente da República,". Isto pela ótica do MRPR, pois pelo Decreto nº 9.758/2019 seria apenas "Senhor,". Toda esta polêmica foi vista no capítulo de Vocativos. Recomendo a leitura para maiores esclarecimentos.
- O fecho será **sempre** "Respeitosamente," pois o destinatário (Presidente ou Vice) sempre terá hierarquia superior ao remetente (Ministros de Estado).

Quanto à Formatação:

Na EM seguem-se todas as regras do Padrão Ofício: margens, recuos, espaçamentos, fonte etc. Vamos relembra as mais importantes aqui:

- Fonte: Calibri ou Carlito
- Tamanho: 12
- Folha: A4

Por fim, o Manual arremata:

*A exposição de motivos é a **principal** modalidade de comunicação dirigida ao Presidente da República pelos ministros. Além disso, pode, em certos casos, ser encaminhada cópia ao Congresso Nacional ou ao Poder Judiciário*

1.3 Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais (Sidof)

Eis aqui mais uma novidade do MRPR nesta 3ª versão: SIDOF, sistema para todo o trâmite eletrônico da exposição de motivos.

*O Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais (Sidof) é a ferramenta eletrônica utilizada para a elaboração, a redação, a alteração, o controle, a tramitação, a administração e a gerência das exposições de motivos com as propostas de atos a serem encaminhadas pelos Ministérios à Presidência da República. Ao se utilizar o Sidof, a assinatura, o nome e o cargo do signatário, apresentados no exemplo do item 6.2.2, **são substituídos pela assinatura eletrônica** que informa o nome do ministro que assinou a exposição de motivos e do consultor jurídico que assinou o parecer jurídico da Pasta.*

2. Mensagem

2.1 Definição e Finalidade

Segundo o MRPR:

A **Mensagem é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos**, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre:

- fato da administração pública;
- para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa;
- para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas;
- para apresentar veto;

enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação.

A característica mais marcante da mensagem são os **cargos** envolvidos. São Chefes de Poder. Guarde isso, pois **é a definição que interessa para provas de concursos** (muita questão é literal quanto a esse ponto). Para ficar mais claro, Chefes de Poder são os seguintes:

Poder Executivo	Poder Legislativo*	Poder Judiciário
Presidente da República	Presidente do Congresso Nacional	Presidente do STF
* O Congresso Nacional é formado pelas duas casas legislativas: • Câmara dos Deputados • Senado Federal Cada Casa tem seu Presidente. Mas o Presidente do Senado Federal também é o Presidente do Congresso Nacional .		

Porém, a definição de Mensagem e sua consequente explicação se contradizem. A definição mais correta para Mensagem seria, a grosso modo, "instrumento de comunicação oficial entre os Poderes Públicos, com sua devida representação e em determinados assuntos". Explico.



Olhando a definição de Mensagem dá a entender que tanto o autor quanto o destinatário devem ser Chefes de Poder, pois a palavra "entre" nos faz concluir isso (*Mensagem é o instrumento de comunicação oficial **entre os Chefes dos Poderes Públicos***). Sim, esse é um dos casos. Mas há inúmeros outros casos em que **só** o remetente é Chefe de Poder. Inclusive, na frase seguinte, o MRPR diz isso ("*notadamente as mensagens enviadas pelo **Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo***"). Exemplos: Mensagem enviada do Presidente da República aos membros do Congresso Nacional ou aos Membros do Senado Federal. Isso ficará ainda mais evidente quando eu chegar no tema vocativo. De qualquer forma, toquei neste ponto, pois vejo que muita gente tem essa dúvida. Mas reforço que, para provas, temos que trabalhar com a definição literal.

O tipo mais comum de Mensagem é a que envolve o Poder Executivo (remetente) e o Poder Legislativo (destinatário). Inclusive o MRPR listou os casos mais comuns e menos comuns de mensagens entre dois Poderes:

Mais comuns:

- Encaminhamento de proposta de emenda constitucional, de projeto de lei ordinária, de projeto de lei complementar e os que compreendem plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e

créditos adicionais.

- *Encaminhamento de medida provisória.*
- *Indicação de autoridades. Neste caso, também é necessário o envio do curriculum vitae do indicado, assinado, com a informação do número de Cadastro de Pessoa Física, acompanha a mensagem.*
- *Pedido de autorização para o Presidente ou o Vice-Presidente da República se ausentarem do país por mais de 15 dias.*
- *Encaminhamento de atos de concessão e de renovação de concessão de emissoras de rádio e TV.*
- *Encaminhamento das contas referentes ao exercício anterior.*
- *Mensagem de abertura da sessão legislativa.*
- *Comunicação de sanção.*
- *Comunicação de veto.*

Menos Comuns:

- *Apreciação de intervenção federal (Constituição, art. 36, § 2º).*
- *Encaminhamento de atos internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravosos.*
- *Pedido de estabelecimento de alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação.*
- *Proposta de fixação de limites globais para o montante da dívida consolidada.*
- *Pedido de autorização para operações financeiras externas.*
- *Convocação extraordinária do Congresso Nacional.*
- *Pedido de autorização para exonerar o Procurador-Geral da República.*
- *Pedido de autorização para declarar guerra e decretar mobilização nacional.*
- *Pedido de autorização ou referendo para celebrar a paz.*
- *Justificativa para decretação do estado de defesa ou de sua prorrogação.*
- *Pedido de autorização para decretar o estado de sítio.*
- *Relato das medidas praticadas na vigência do estado de sítio ou de defesa.*
- *Proposta de modificação de projetos de leis que compreendem plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais.*
- *Pedido de autorização para utilizar recursos que fiquem sem despesas correspondentes, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual.*
- *Pedido de autorização para alienar ou conceder terras públicas com área superior a 2.500 ha.*

2.2 Forma e Estrutura

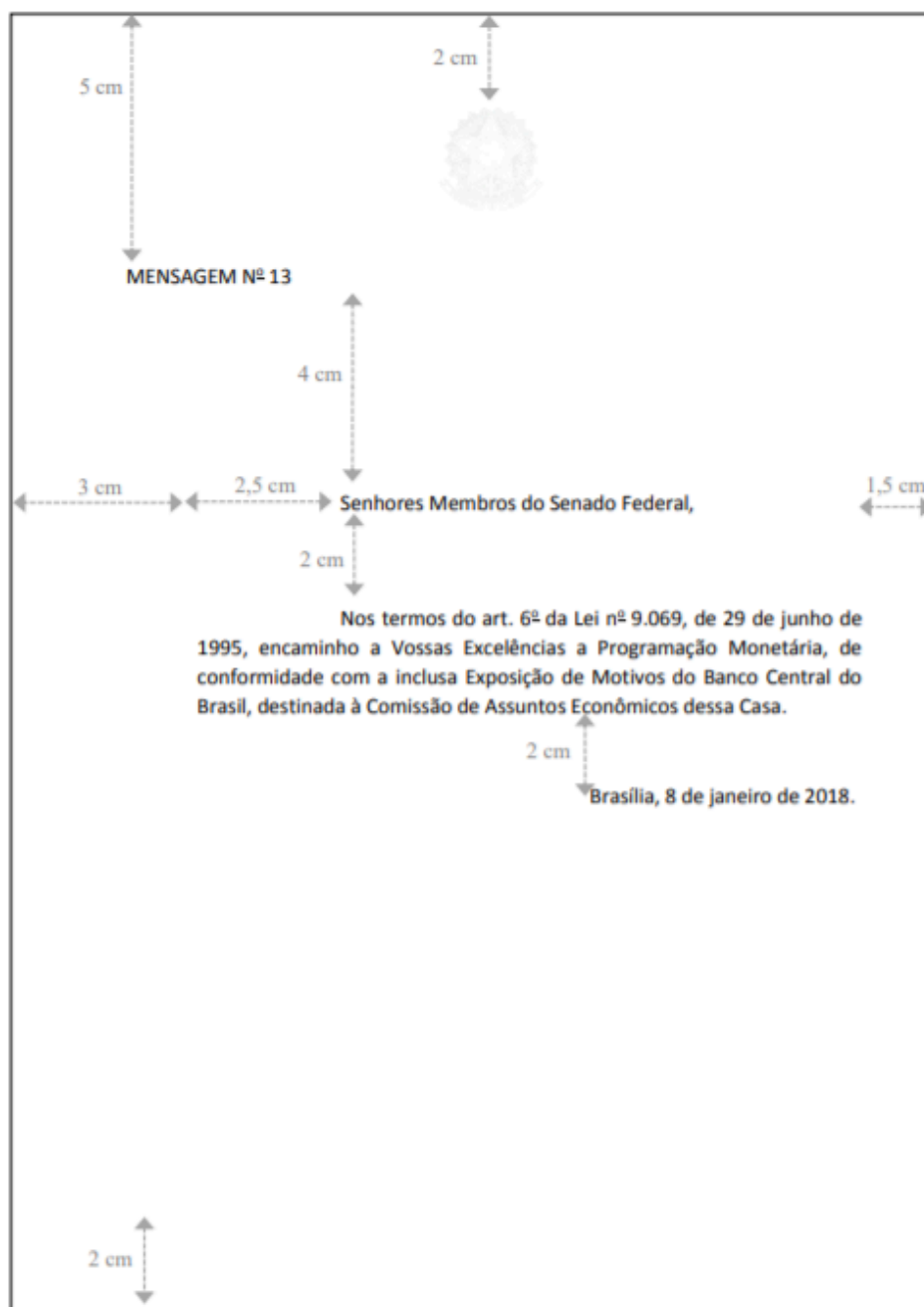
A mensagem, ao contrário da exposição de motivos, já tem uma estrutura peculiar que foge do Padrão Ofício. Vamos a ela:

As mensagens contêm:

- a) brasão: timbre em relevo branco;
 - b) identificação do expediente: MENSAGEM Nº, alinhada à margem esquerda, no início do texto;
 - c) vocativo: alinhado à margem esquerda, de acordo com o pronome de tratamento e o cargo do destinatário, com o recuo de parágrafo dado ao texto;
 - d) texto: iniciado a 2 cm do vocativo; e
 - e) local e data: posicionados a 2 cm do final do texto, alinhados à margem direita.
- A mensagem, como os demais atos assinados pelo Presidente da República, não traz identificação de seu signatário*.

* há exceção a essa regra que será detalhada abaixo.

Quanto à parte de formatação o MRPR foi omissivo. Colocou apenas um exemplo (abaixo). Nele, podemos ver margens e recuos. Com relação à parte de fonte, papel etc, infere-se que, também, segue o Padrão Ofício.





Fique ligado!

Pontos interessantes a se notar no exemplo acima:

1. A mensagem **não** possui:

- Endereçamento; e
- Fecho.

2. A data vem abaixo do texto (no Padrão Ofício e Exposição de Motivos vem acima do texto).

3. O vocativo utilizado, em que constou "Senhores Membros do Senado Federal,".

Lembram de eu ter levantado a bola sobre a definição de Mensagem? Pois então. Se a Mensagem envolvesse sempre e somente Chefes de Poder o vocativo teria sempre o superlativo "Excelentíssimo", pois o destinatário, invariavelmente iria fazer jus a isso. Mas percebe-se que não é o caso. Fica nítido que a Mensagem é instrumento, na prática, de tratativa entre Poderes, envolvendo a alta esfera, em que o(s) destinatário(s) tem forte relação e competência legal para atuação no assunto tratado.

4. A falta de identificação do signatário.

É porque o exemplo foi baseado no caso mais corriqueiro de mensagem, no qual o Presidente da República é o remetente. E sabemos que nos expedientes em que o Chefe do Executivo é o autor não há a identificação do signatário, mas apenas sua assinatura (ver capítulo pertinente deste curso). PORÉM, nos casos em que o remetente não seja o Presidente da República (ou seja, o remete é ou o Presidente do Congresso ou o Presidente do STF) há a identificação do signatário. Isto foi reforçado pelo MRPR na seção que trata das mensagens:

*A mensagem, **como os demais atos assinados pelo Presidente da República**, não traz identificação de seu signatário.*

Para fechar este assunto, vejam a questão [#275540 \(https://www.tecconcursos.com.br/questoes/257540\)](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/257540):

Enunciado: Considerando as orientações do Manual de redação da Presidência da República, julgue o item a seguir.

Na mensagem, diferentemente do ofício, prescinde-se da identificação do signatário e registra-se a data após o texto da comunicação.

Gabarito: **ERRADO**. Só prescinde (não é obrigatório) no caso em que o Presidente da República é o signatário.

Resumo

Exposição de Motivos:

Expediente dirigido ao Presidente da República ou ao Vice-Presidente para:

- informá-lo de determinado assunto;
- propor alguma medida; ou
- submeter a sua consideração projeto de ato normativo.

Em regra, a exposição de motivos é dirigida ao Presidente da República por um Ministro de Estado. Quando for subscrita por mais de um ministro a exposição de motivos se chama interministerial. Deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão.

Apesar de não compor formalmente o Padrão Ofício segue, em boa parte, sua formatação e diagramação. O Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais (Sidof) é a ferramenta eletrônica utilizada para a elaboração, a redação, a alteração, o controle, a tramitação, a administração e a gerência das exposições de motivos com as propostas de atos a serem encaminhadas pelos Ministérios à Presidência da República.

Mensagem:

É o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo.

As mensagens contêm:

- brasão
- identificação do expediente
- vocativo
- texto
- local e data
- A mensagem, como os demais atos assinados pelo Presidente da República, não traz identificação de seu signatário.

Texto: Professor(a) Thiago Faria Signoretti

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
